

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2115/2530	ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด	โจทก์
	นาย อำนวย ตัน วัฒนะ	จำเลย
	นาย ชวน คง เดช กับพวก	ผู้ร้อง
	ผู้ร้อง ขอ	ผู้ร้อง
	นาย สว่าง อักษร ศรี	ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 280, มาตรา 288, มาตรา 306

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของ ผู้ร้องที่ 1 ที่ขอให้งดการขายทอดตลาด ผู้ร้องที่ 1 มิได้อุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวจึงถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องที่ 1 จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียตาม ป.วิ.พ.มาตรา 280(2) เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องแจ้งวันขายทอดตลาดให้ผู้ร้องที่ 1 ทราบ การขายทอดตลาดเป็นไปโดยชอบ ผู้ร้องที่ 2 ยื่นคำร้องขัดทรัพย์ เมื่อได้มีการขายทอดตลาดเสียแล้ว จึงหมดสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์.

คดีทั้งสองเรื่องนี้สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องว่าที่ดินที่ยึดส่วนหนึ่งเป็นของตน เคยร้องขอให้ศาลงดการขายทอดตลาดไว้แล้ว ต่อมาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทอดตลาดที่ดินที่ยึด โดยมีได้แจ้งให้ตนทราบ ขอให้เพิกถอนการขายและขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ผู้ร้องที่ 2 ยื่นคำร้องว่าที่ดินที่ยึดส่วนหนึ่งเป็นของตนขอให้ปล่อยที่ดินของตน
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาในการ
ขายทอดตลาดที่ดินแล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคำร้องขัด
ทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสองต่อไป

นายสว่าง อักษรศรี ผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ร้องที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอให้งดการ
ขายทอดตลาดและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2519 ผู้
ร้องที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องที่
1 ถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280(2) เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับอนุญาตจากศาล
ให้ขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดไว้แล้ว จึงไม่ต้องแจ้งวันขายทอดตลาดให้แก่ผู้ร้องที่ 1
ทราบการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทจึงเป็นการขายที่ชอบแล้ว ส่วนผู้ร้องที่ 2 ยื่น
คำร้องเมื่อได้มีการขายทอดตลาดที่ดินที่อ้างว่าเป็นของผู้ร้องที่ 2 เสียแล้ว ผู้ร้องที่ 2
จึงหมดสิทธิที่จะร้องขอให้ปล่อยที่ดินที่ยึดไว้ได้ ฎีกาของนายสว่าง อักษรศรี ผู้ซื้อ
ที่ดินจากการขายทอดตลาดฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และ
ฎีกาให้เป็นพับ.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ